

III. Otras Resoluciones

Consejería de Bienestar Social, Igualdad, Juventud, Infancia y Familias

2933 *Dirección General de Protección a la Infancia y las Familias.- Resolución de 30 de julio de 2026, por la que se acuerda alzar parcialmente la suspensión de la tramitación de determinadas solicitudes de los procedimientos administrativos de declaración de la idoneidad para la adopción nacional.*

El artículo 24 del Decreto 137/2007, de 24 de mayo, por el que se regulan los procedimientos administrativos previos a la constitución de la adopción y el Registro de Adopción (BOC n.º 118, de 14.6.2007), dispone expresamente que “Cuando el número de solicitudes de declaración de idoneidad de adopción de menores en el ámbito de la Comunidad Autónoma triplique el número de menores susceptibles de ser adoptados, la Dirección General competente en materia de protección de menores podrá, mediante resolución motivada que será notificada a los interesados, suspender la tramitación de las solicitudes del procedimiento de declaración de idoneidad”.

Al amparo del mencionado precepto, por Resolución de la entonces Dirección General de Protección del Menor y la Familia, de 15 de marzo de 2010, publicada en el Boletín Oficial de Canarias n.º 67, de fecha 7 de abril de 2010, se acordó suspender temporalmente la tramitación de las solicitudes de adopción nacional dirigidas a la adopción de un solo menor sin características especiales, cuya edad estuviera comprendida entre los 0 y 7 años, presentadas a partir del día siguiente a la publicación de la Resolución en el Boletín Oficial de Canarias. Como se indicó en la propia Resolución, al no haber previsiones concretas de variación de las cifras indicadas en aquella que permitieran temporalizar la suspensión, esta se acordó con carácter indefinido, sin perjuicio de prever la posibilidad de alzarla cuando se modificaran las circunstancias justificativas de la razón de su existencia.

La suspensión afectó a todas aquellas solicitudes que fueron presentadas a partir del día siguiente a la publicación de la Resolución en el Boletín Oficial de Canarias, esto es, a partir del 8 de abril de 2010. Desde entonces han transcurrido quince años, durante los cuales se han ido efectuando asignaciones de menores a las personas que se ofrecen para la adopción, previamente declaradas idóneas, siguiendo el riguroso orden cronológico de inscripción en la Subsección Primera, “de menores sin características especiales”, de la Sección Segunda, “de Lista de Espera de Adopción”, del Registro de Adopción. Esto significa que la mencionada Lista de Espera de Adopción para menores sin características especiales ha ido descendiendo progresivamente haciendo necesario ampliarla a fin de contar con un número mayor de personas declaradas idóneas que puedan ser seleccionadas para aquellos menores que sean declarados en situación de adoptabilidad, teniendo en cuenta, además, que el proceso de valoración de las solicitudes no es instantáneo, sino que requiere de la realización de una valoración psicosocial de las personas interesadas y del cumplimiento de un trámite reglamentario que lo alarga en el tiempo.

Por esta razón, mediante distintas resoluciones se ha ido acordando el alzamiento de la suspensión de la tramitación de las solicitudes de adopción nacional que, dirigidas a la adopción de un solo menor, sin características especiales, de edad comprendida entre los 0 y los 7 años, se hubieran presentado entre el 8 de abril y el 31 de diciembre de 2010, así como las que se hubieran presentado entre los años 2011 y 2020.

El 2 de diciembre de 2025 esta Dirección General dictó Resolución, publicada en el Boletín Oficial de Canarias n.º 249, de 17 de diciembre de 2025, por la que acordó dejar sin efectos la Resolución de 15 de marzo de 2010 a partir de la fecha de su publicación, manteniendo la suspensión de la tramitación de las solicitudes de declaración de idoneidad para la adopción nacional dirigidas a la adopción de un solo menor cuya edad esté comprendida en el tramo de edad de cero a siete años y de estado de salud sin características especiales, presentadas entre el 1 de enero de 2021 y el día de la publicación de la presente Resolución en el Boletín Oficial de Canarias.

Con la presente Resolución se pretende dar respuesta a la necesidad expuesta de ampliar la lista de espera alzando las solicitudes de adopción nacional que, dirigidas a la adopción de un solo menor con edad comprendida entre los 0 y 7 años y estado de salud sin características especiales, se hubieran presentado entre el 1 de enero de 2021 y el 31 de diciembre de 2021.

Vistas las normas citadas y las demás de aplicación general al presente supuesto, la Jefa del Servicio de Programas de Adopción de Menores, formula la siguiente

PROPUESTA DE RESOLUCIÓN

Primero.- Alzar puntualmente la suspensión de la tramitación de las solicitudes de declaración de idoneidad para la adopción nacional que, dirigidas a la adopción de un solo menor sin características especiales cuya edad esté comprendida entre los 0 y los 7 años, hayan presentado las personas interesadas entre el 1 de enero de 2021 y el 31 de diciembre de 2021, ambos inclusive. Las presentadas a partir del 1 de enero de 2022 seguirán suspendidas en los términos acordados por la Resolución de la Dirección General de Protección a la Infancia y las Familias de 2 de diciembre de 2025.

Segundo.- Notificar la presente Resolución a las personas interesadas afectadas por el alzamiento de la suspensión, requiriéndoles para que en el plazo de diez días a contar desde el siguiente al de la notificación aporten la documentación que de la mencionada en el artículo 17 del Decreto 137/2007, de 24 de mayo, no obre en poder de esta Entidad Pública, o que obrando se encuentre caducada o sin vigencia, así como la certificación negativa del Registro Central de delincuentes sexuales prevista en el artículo 13, apartado 5, de la Ley Orgánica 1/1996, de 15 de enero, de Protección Jurídica del Menor o, en su caso, la autorización a esta Dirección General para que, en nombre de los interesados, solicite la indicada certificación al mencionado Registro, y cuyo modelo les será entregado en este Centro Directivo. El requerimiento contendrá la indicación de que, transcurrido el plazo indicado sin cumplimentarlo adecuadamente, se les tendrá por desistidas de su petición, archivándose la solicitud sin más trámite.

Tercero.- Ordenar la publicación de la presente Resolución en el Boletín Oficial de Canarias.- La Jefa de Servicio de Programas de Adopción de Menores, Marta Da Silva Bethencourt.

Conforme se propone, la Directora General de Protección a la Infancia y las Familias, al amparo de las facultades contenidas en el artículo 24 del mencionado Decreto 137/2007, de 24 de mayo, en relación con el Decreto 446/2023, de 27 de diciembre, por el que se

aprueba el Reglamento Orgánico de la Consejería de Bienestar Social, Igualdad, Juventud, Infancia y Familias (BOC n.º 6, del 9.1.2024), que atribuye a esta Dirección General, con carácter general, la gestión de los servicios sociales relativos a la infancia y las familias y, con carácter específico, resolver los procedimientos administrativos de declaración de idoneidad de las personas solicitantes de adopción nacional, resuelve según los términos de la propuesta.

Santa Cruz de Tenerife, a 30 de julio de 2026.- La Directora General de Protección a la Infancia y las Familias, Sandra Rodríguez González.